



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

23 במרס 2023

1612

א' בניסן התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023

ו' 2024), התשפ"ג-2023. 354

354	פרק א': מטרת החוק.
354	פרק ב': הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום
488	פרק ג': ייעול הליכי רישוי סביבתי
572	פרק ד': גז טבעי
582	פרק ה': גמישות ניהולית במערכת החינוך
586	פרק ו': פסולת בניין
610	פרק ז': בנקאות ואשראי
616	פרק ח': יבוא מוצרי מזון
644	פרק ט': תיווך בביטוח ובחיסכון פנסיוני
654	פרק י': תדרי רדיו
658	פרק י"א: הפחתת רגולציה
664	פרק י"ב: אנרגיה
666	פרק י"ג: ייעול השימוש בתשתיות תחבורה ציבורית
668	פרק י"ד: חסמי ייבוא
670	פרק ט"ו: התחדשות עירונית
684	פרק ט"ז: הגברת התחרותיות בענף המזון והטואלטיקה
688	פרק י"ז: שמירה על מקרקעי ישראל
692	פרק י"ח: ייעול מערכי האבטחה
702	פרק י"ט: בריאות
720	פרק כ': רשויות מקומיות
740	פרק כ"א: קקלאות
746	פרק כ"ב: תכנון ובנייה
758	פרק כ"ג: השכרה ארוכת טווח
768	פרק כ"ד: קידום תשתיות לאומיות
862	פרק כ"ה: שונות
864	פרק כ"ו: תחילה

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023

ו' 2024), התשפ"ג-2023. 866

866	פרק א': מטרת החוק
866	פרק ב': מקרקעי הקרן הקיימת לישראל – היטל מימון פיתוח
866	פרק ג': גבייה ממשלתית
874	פרק ד': מיסוי בשוק הדיור
896	פרק ה': ביטוח לאומי
904	פרק ו': התאגיד לפיקוח וטרינרי
908	פרק ז': רכבת תחתית (מטרו) – רכיב למימון
924	פרק ח': גמלאות וקצבת גישור
930	פרק ט': מסים
956	פרק י': צמצום השימוש במזומן
963	פרק י"א: תחילה

הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 23) (הוראת שעה).

התשפ"ג-2023. 964

פרק ג': גבייה ממשלתית

3. תיקון חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995² – לגביית קנסות, אגרות והוצאות
- (1) בסעיף 1, בהגדרה "חוב" –

(א) בפסקה (7), בסופה יבוא:

"(ז) חוק המנוי בתוספת הרביעית";

(ב) אחרי פסקה (16א) יבוא:

"(16ב) קנס או הוצאות שהטילו ועדת משמעת או בית דין מכוח חוק

המנוי בתוספת החמישית";

(2) בסעיף 2(ב1), בסופו יבוא:

"(6) הסמכות להורות על ביצוע תחליף המצאה לפי סעיף 5(ג);

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 3 לפסקאות (1), (6) ו-(7)

כדי לשפר את מערך גביית האגרות הממשלתיות, ולהקל את הנטל הרגולטורי והבירוקרטי המוטל על אזרחים ועסקים בכל הקשור בכך מוצע להסמיך את המרכז לגביית קנסות לגבות חובות בשל אגרות ממשלתיות, הכוללות אגרות רישוי לעיסוק במקצועות, רישום והנפקת רישיונות, וכן חובות בשל קנסות והוצאות המוטלים על ידי ועדות משמעת או בתי דין, לטובת המדינה, לכמה מקצועות מוסדרים. זאת, מכוח רשימת החוקים המפורטים בתוספות הרביעית והחמישית המוצעות.

לאור האמור מוצע לתקן את חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק המרכז לגביית קנסות), ולהוסיף להגדרה "חוב" שבסעיף 1 לחוק האמור הפניה לתוספת הרביעית ולתוספת החמישית, שבהן מפורטים החוקים אשר המרכז לגביית קנסות יהיה מוסמך לגבות חובות בשל האגרות, הקנסות וההוצאות הקבועות בהם.

בהמשך לכך מוצע להסמיך את שר המשפטים, באישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, לתקן את התוספת הרביעית ואת התוספת החמישית. סמכות זו מאפשרת לשמור על גמישות עתידית ביחס לרשימת החוקים שבתוספות המוצעות ועל הצורך לגבות את החובות בשל האגרות, הקנסות וההוצאות הקבועות בהם. מוצע להבהיר כי אין בסמכות זו כדי לגרוע מסמכותו של שר המשפטים לפי פסקה (13) או (14) להגדרה "חוב" שבסעיף 1 לחוק.

במסגרת החלטת ממשלה מס' 4813 מיום ט"ו בטבת התש"ף (12 בינואר 2020), שעניינה תוכנית לשיפור מערך האגרות הממשלתיות וביטול החלטת ממשלה, הסמיכה הממשלה את החשב הכללי לבחון את שיפור הליכי גביית האגרות בכל משרדי הממשלה. בין סוגי האגרות השונות שנבחנו היו גם אגרות המקצוע – אגרות רישוי לעיסוק במקצועות, רישום והנפקת רישיונות. כיום, קיימות 723 אגרות מקצוע.

במסגרת הדיונים שנערכו, נמצא כי לא קיימת מתודולוגיה סדורה בכל הקשור לטיפול באגרות המקצוע במשרדי הממשלה. כתוצאה מכך נוצרו חוסר תיאום ואי-אחידות בין פעילות המשרדים, כך שכיום אגרות המקצוע נגבות בדרכים שונות ולעיתים אינן נגבות כלל. במצב הקיים, כדי שהמרכז לגביית קנסות יהיה רשאי לגבות אגרה כלשהי, יש צורך בהסמכה לפי פסקה (13) או (14) להגדרת "חוב" שבסעיף 1 לחוק המרכז לגביית קנסות. אם בדין שבו נקבע הסכום שיש לשלמו למדינה, נקבע שהוא ייגבה על פי פקודת המסים (גבייה), הרי שנדרש אישור משותף של שר המשפטים והשר הנוגע בדבר, אשר מסמיך את המרכז לגביית קנסות לגבות את החוב. אם לא נקבע בדין שניתן לגבות את האגרה לפי פקודת המסים (גבייה), הרי ששר המשפטים, בהסכמת השר הנוגע בדבר לעניין אותה אגרה, צריכים לקבוע בצו שיאושר על ידי ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, כי המרכז לגביית קנסות מוסמך לגבות את אותה האגרה. תהליך זה של הוצאת אישור הגבייה או קביעת הצו, לפי העניין, הוא, אם כן, תהליך ארוך ומורכב.

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשפ"ב, עמ' 1010.

(א) בסעיף קטן (א), אחרי "תשלח לחייב" יבוא "בהמצאה לפי פרק י"ט לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018³ (להלן – המצאה)", אחרי "לשלם את החוב" יבוא "להלן – הדרישה לתשלום החוב" והסיפה החל במילים "לא שילם החייב את החוב" – תימחק;

(ב) בסעיף קטן (ב), המילים "או את דרישת התשלום הנוספת" – יימחקו, ובמקום "דרישת התשלום הנוספת לעניין אותו חוב" יבוא "הדרישה לתשלום החוב";

(ג) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) מצא מנהל המרכז או סגנו שלא ניתן לבצע המצאה של דרישת התשלום לחייב כאמור בסעיף קטן (א) בכל אחת מן הכתובות של החייב אשר יש באפשרות מנהל המרכז לקבל לפי סעיף 6 לחוק זה, רשאי הוא להורות על ביצוע תחליף המצאה של דרישת תשלום החוב כאמור בסעיף 164 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018; מנהל המרכז או סגנו יורה על דרך ביצוע תחליף ההמצאה בדרך הנראית לו מתאימה ביותר להבאת דרישת התשלום לידיעת החייב, לאחר שבחן את מאפייני החייב ואת הסיבות למניעת ההמצאה, וינמק את החלטתו";

(ד) בסעיף קטן (ד)(1), במקום "דרישת תשלום או דרישת תשלום נוספת" יבוא "דרישה לתשלום החוב";

(4) בסעיף 6, בסעיף קטן (2)(4), במקום "או דרישת תשלום נוספת" יבוא "החוב";

(5) בסעיף 4א(2), במקום "בהמצאה מלאה דרישה נוספת לתשלום, לפי הוראות סעיף 5" יבוא "בהמצאה מלאה, דרישה לתשלום החוב לפי הוראות סעיף 5";

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקאות (2) ו-(3)(ג)

כיום חוק המרכז לגביית קנסות מאפשר למנהל המרכז לגביית קנסות לפנות אל הרשם לענייני המרכז בבקשה להורות על ביצוע תחליף המצאה. זאת במקרה שבו מצא כי לא ניתן לבצע המצאה של דרישת תשלום החוב לחייב. נוכח מספר המקרים שבהם לא ניתן לבצע מסירה לחייב (כ-17,000 מקרים בממוצע מדי שנה), הצורך בפנייה לרשם לענייני המרכז לשם הוראה על ביצוע תחליף המצאה במקרים האמורים, גורם לעומס ניכר בעבודת רשמי המרכז ולהארכת משך הזמן של הליכי גביית החובות.

במטרה להפחית את עומס העבודה המוטל על רשמי המרכז ולייעל את הליכי הגבייה, מוצע לתקן את סעיף 5(ג) לחוק המרכז לגביית קנסות ולהסמיך את מנהל המרכז או סגנו להורות על ביצוע תחליף המצאה, כאמור בסעיף 164 לתקנות סדר הדין האזרחי, בלי לפנות לרשם המרכז לשם כך. מוצע לקבוע כי מנהל המרכז או סגנו יוכלו להורות על תחליף המצאה כאמור, במקרה שבו יימצא כי לא ניתן לבצע המצאה של דרישת תשלום החוב לחייב, כאמור בסעיף 5(א), בכל אחת מן הכתובות של החייב אשר יש באפשרות מנהל המרכז לקבל לפי סעיף 6 לחוק המרכז לגביית קנסות. מנהל המרכז או סגנו יורה על דרך ביצוע תחליף ההמצאה בדרך הנראית לו מתאימה ביותר להבאת

לפסקאות (3)(א) ו-(ב), (4) ו-(5)

קיימת כפילות בין גביית החובות במשרדי הממשלה ובין גביית החובות על ידי המרכז לגביית קנסות. ככלל, על משרדי הממשלה לשלוח דרישות תשלום לחייב אשר מיידעות אותו על קיום החוב, ואם החוב לא ישולם, הוא יועבר לגבייה במרכז לגביית קנסות. במצב הקיים היום, בטרם נקיטת הליכים לגביית חוב על ידי המרכז לגביית קנסות, על המרכז לשלוח לחייב שתי דרישות לתשלום חוב, האחת בדואר רגיל והשנייה בהמצאה לפי פרק י"ט לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן – תקנות סדר הדין האזרחי). כפילות זו גורמת להארכת פרק הזמן שחולף מיום היווצרות החוב ועד לנקיטה בהליכי גביית חוב על ידי המרכז לגביית קנסות.

במטרה למנוע את הכפילות האמורה, וכדי לקצר את משך הזמן שחולף עד לנקיטה בהליכי גביית חובות, מוצע לתקן את סעיפים 5, 6 ו-7 לחוק המרכז לגביית קנסות ולבטל את החובה לשלוח דרישה לתשלום חוב בדואר רגיל, כך שכדי לנקוט בהליכי גבייה, המרכז יידרש לשלוח דרישה אחת בלבד לתשלום החוב, בהמצאה לפי פרק י"ט לתקנות סדר הדין האזרחי. בהותרת החובה להמצאה של הדרישה לתשלום החוב על פי הוראות פרק י"ט לתקנות סדר הדין האזרחי, מבטיח התיקון המוצע כי החייב יקבל את ההתראה על קיום החוב בטרם נקיטת הליכי גביית החוב.

³ ק"ת התשע"ט, עמ' 422.

(6) בסעיף 13, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) בלי לגרוע מהאמור בפסקאות (13) ו-(14) להגדרה "חוב" שבסעיף 1, שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשנות בצו את התוספות הרביעית והחמישית:"

(7) אחרי התוספת השלישית תבוא:

"תוספת רביעית"

(פסקה (7)(ז) להגדרה "חוב" בסעיף 1)

- (א) פקודת המדידות⁴;
- (ב) פקודת המיילדות⁵;
- (ג) פקודת המכס [נוסח חדש]⁶;
- (ד) פקודת המכרות⁷;
- (ה) פקודת בריאות העם, 1940⁸;
- (ו) חוק כלי הירייה, התש"ט-1949⁹;
- (ז) חוק הנפט, התשי"ב-1952¹⁰;
- (ח) חוק החשמל, התשי"ד-1954¹¹;
- (ט) חוק הפיקוח על קידוחי מים, התשט"ו-1955¹²;
- (י) חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955¹³;
- (יא) חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957¹⁴;
- (יב) חוק רישום ציוד הנדסי, התשי"ז-1957¹⁵;
- (יג) חוק הבלו על הדלק, התשי"ח-1958¹⁶;
- (יד) חוק המים, התשי"ט-1959¹⁷;

ד ב ר י ה ס ב ר

לנוכח העובדה כי מדובר בהעברת סמכות לגורם מינהלי, מוצע לתקן את סעיף 2(ב1) לחוק ולהחריג את הסמכות האמורה מרשימת הסמכויות אשר רשאי מנהל המרכז לאצול לעובד המרכז, שאינו סגנו.

דרישת התשלום לידעת החייב, לאחר שבחן את מאפייני החייב ואת הסיבות למניעת ההמצאה, וינמק את החלטתו.

⁴ חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1368.

⁵ חוקי א"י, כרך ב', עמ' 903.

⁶ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.

⁷ חוקי א"י, כרך ב', עמ' 910.

⁸ ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.

⁹ ס"ח התש"ט, עמ' 143.

¹⁰ ס"ח התשי"ב, עמ' 322.

¹¹ ס"ח התשי"ד, עמ' 190.

¹² ס"ח התשט"ו, עמ' 84.

¹³ ס"ח התשט"ו, עמ' 26.

¹⁴ ס"ח התשי"ח, עמ' 24.

¹⁵ ס"ח התשי"ז, עמ' 145.

¹⁶ ס"ח התשי"ח, עמ' 160.

¹⁷ ס"ח התשי"ט, עמ' 169.

- (טו) חוק הספנות (כלי שיט), התש"ך-1960¹⁸;
- (טז) חוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963¹⁹;
- (יז) חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967²⁰;
- (יח) חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968²¹;
- (יט) חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969²²;
- (כ) פקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א-1971²³;
- (כא) חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972²⁴;
- (כב) פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972²⁵;
- (כג) חוק הספנות (ימאים), התשל"ג-1973²⁶;
- (כד) חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976²⁷;
- (כה) חוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976²⁸;
- (כו) פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976²⁹;
- (כז) חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977³⁰;
- (כח) פקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979³¹;
- (כט) פקודת היבוא והיצוא, [נוסח חדש], התשל"ט-1979³²;
- (ל) פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981³³;
- (לא) פקודת התעבורה [נוסח חדש], התשמ"א-1981³⁴;
- (לב) חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981³⁵;
- (לג) חוק השימוש בהיפנוזה, התשמ"ד-1984³⁶;
- (לד) פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985³⁷;

¹⁸ ס"ח התש"ך, עמ' 70.

¹⁹ ס"ח התשכ"ג, עמ' 104.

²⁰ ס"ח התשכ"ז, עמ' 148.

²¹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

²² ס"ח התשכ"ט, עמ' 218.

²³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ' 443.

²⁴ ס"ח התשל"ב, עמ' 90.

²⁵ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ' 505.

²⁶ ס"ח התשל"ג, עמ' 329.

²⁷ ס"ח התשל"ו, עמ' 196.

²⁸ ס"ח התשל"ו, עמ' 228.

²⁹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594.

³⁰ ס"ח התשל"ז, עמ' 158.

³¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 614.

³² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.

³³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694.

³⁴ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

³⁵ ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

³⁶ ס"ח התשמ"ד, עמ' 170.

³⁷ ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

- (לה) חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989³⁸;
- (לו) חוק העיסוק באופטומטריה, התשנ"א-1991³⁹;
- (לז) חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991⁴⁰;
- (לח) חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993⁴¹;
- (לט) חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996⁴²;
- (מ) חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996⁴³;
- (מא) חוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997⁴⁴;
- (מב) חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001⁴⁵;
- (מג) חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005⁴⁶;
- (מד) חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006⁴⁷;
- (מה) חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015⁴⁸;
- (מו) חוק הפיקוח על שירותים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016⁴⁹;
- (מז) חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016⁵⁰.

תוספת חמישית

(פסקה (16) להגדרה "חוב" בסעיף 1)

- (א) חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955⁵¹;
- (ב) חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972⁵²;
- (ג) חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976⁵³;
- (ד) חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996⁵⁴;
- (ה) חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001⁵⁵.

³⁸ ס"ח התשמ"ט, עמ' 108.

³⁹ ס"ח התשנ"א, עמ' 191.

⁴⁰ ס"ח התשנ"א, עמ' 76.

⁴¹ ס"ח התשנ"ג, עמ' 28.

⁴² ס"ח התשנ"ו, עמ' 70.

⁴³ ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.

⁴⁴ ס"ח התשנ"ז, עמ' 222.

⁴⁵ ס"ח התשס"א, עמ' 436.

⁴⁶ ס"ח התשס"ה, עמ' 889.

⁴⁷ ס"ח התשס"ו, עמ' 158.

⁴⁸ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמ' 749.

⁴⁹ ס"ח התשע"ו, עמ' 1098.

⁵⁰ ס"ח התשע"ו, עמ' 970.

⁵¹ ס"ח התשט"ו, עמ' 26.

⁵² ס"ח התשל"ב, עמ' 90.

⁵³ ס"ח התשל"ו, עמ' 196.

⁵⁴ ס"ח התשנ"ו, עמ' 70.

⁵⁵ ס"ח התשס"א, עמ' 436.

4. תיקון חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התשפ"ב-2022,⁵⁶ בסעיף 17 –
- (1) במקום פסקה (1) יבוא:
- "(1) בסעיף קטן (א), אחרי "התשע"ט-2018" יבוא "או בדרך שמתקיימים לגביה התנאים הקבועים בסעיפים 13 או 14 לחוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים, התשע"ח-2018"⁵⁷;
- (2) פסקה (2) – תימחק.

ד ב ר י ה ס ב ר

נקבעה לשבעה חודשים מיום הפרסום ותקופה זו הוארכה בצו עד יום ח' בתמוז התשפ"ג (27 ביוני 2023).

היות שהתיקון המוצע כבר קובע תיקון לסעיף 5 לחוק המרכז לגביית קנסות (לעניין דרך ההמצאה של דרישת תשלום החוב תוך הפנייה לתקנות סדר הדין האזרחי המעודכנות), והיות שתחילתו של התיקון המוצע קודמת לתחילתו הנדחית של התיקון העקיף, מוצע לתקן את התיקון העקיף האמור כך שיקבע רק את השינויים הנוספים בסעיף 5 לחוק המרכז לגביית קנסות שאינם באים לידי ביטוי בתיקון זה.

סעיף 4 ביום כ"ח בסיוון התשפ"ב (27 ביוני 2022) פורסם חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התשפ"ב-2022 (ס"ח התשפ"ב, עמ' 870). החוק האמור תיקן, בתיקון עקיף, את סעיף 5 לחוק המרכז לגביית קנסות כך שדרך ההמצאה של דרישת תשלום החוב לחייב תהיה בדרך הקבועה בתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 או בדרך שמתקיימים לגביה התנאים הקבועים בסעיפים 13 או 14 לחוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים, התשע"ח-2018. כמו כן תוקן סעיף קטן (ג) לסעיף 5 לחוק המרכז, כך שיפנה לתקנות סדר הדין האזרחי המעודכנות. תחילתו של תיקון עקיף זה

⁵⁶ ס"ח התשפ"ב, עמ' 870.

⁵⁷ ס"ח התשע"ח, עמ' 902.